

IT-Entrepreneurship
für Software-Entwickler (ITES)
Studiengang INFM
Prof. Dr. Mathias Philipp



017 IT-Recht und Open Source

Level

Master - Anfänger

Fokus

Open Source Lizenzen

Softwarearten

Rechtliche Rahmenbedingungen OS



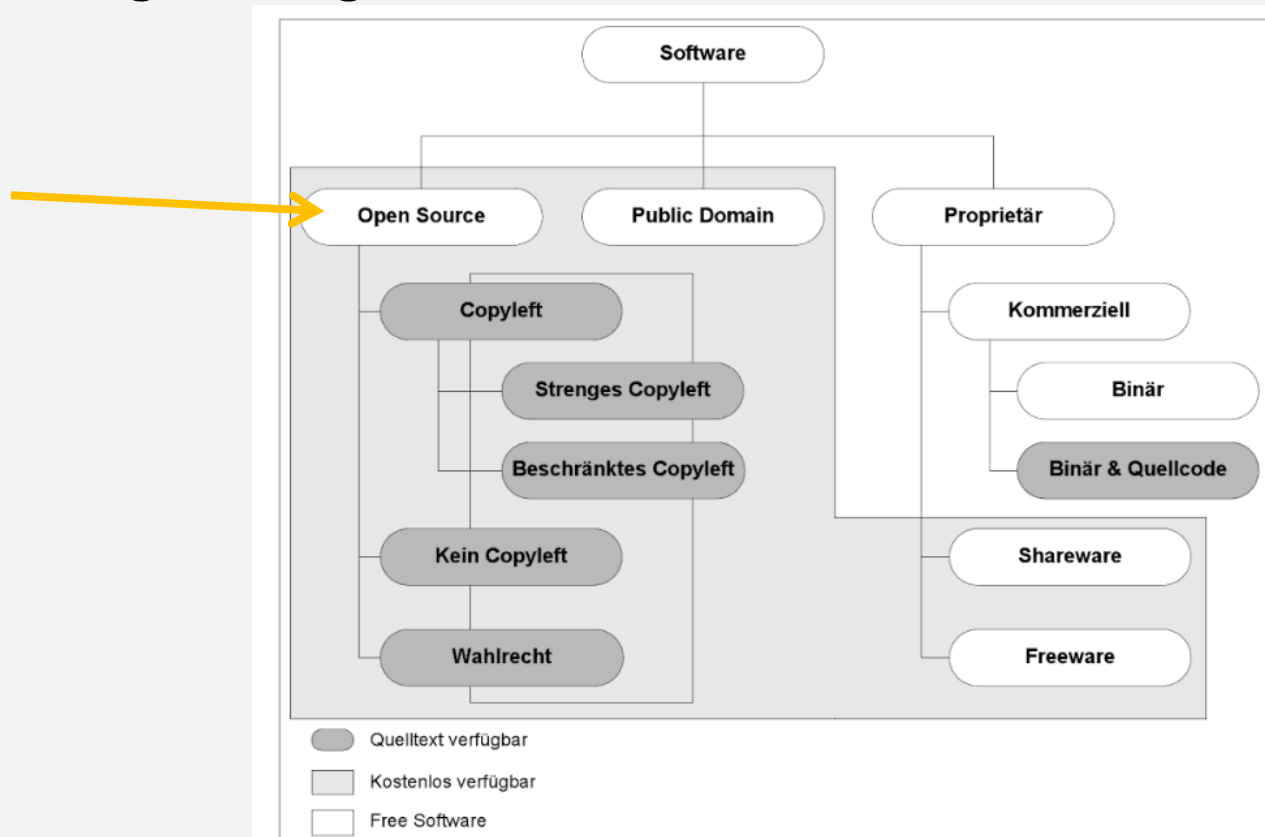
IT-Recht für Softwareentwickler

1. Verträge für Softwareentwicklungsprojekte*
2. Softwarevermarktungsmodelle*
3. Software schützen: Urheberrecht, Patentrecht, Software-Erfindungen*
- 4. IT-Recht und Open Source****

Hauptquellen:

- * in Anlehnung an: Dr. Brandi-Dohrn, Prof. Czychowski: „IT-Recht für Software-Entwickler“, OpenHPI-Kurs
- ** Thomas Renner et al.: „Open Source Software Einsatzpotenziale und Wirtschaftlichkeit“ Studie der Fraunhofer-Gesellschaft“
- ** Till Jaeger, Axel Metzger: Open Source Software: Rechtliche Rahmenbedingungen der Freien Software, C.H.Beck
- ** Alexander Schaaf: Open-Source-Lizenzen - Untersuchung der GPL, LGPL, BSD u. Artistic

Begriffsabgrenzungen



In Anlehnung an: Bundesverwaltungsamt (2011a), o. S.; Wichmann, T. (2005), S. 7.

Abbildung 1: Übersicht über Nutzungsrechte

https://books.google.de/books/about/Open_Source_Lizenzen_Untersuchung_der_GP.html?id=C9-Tjl75HsUC&redir_esc=y Seite 25

Open Source Software

- Hintergrund
 - Bis in die 70er und Anfang der 80er war der Umgang mit Software oft in Form eines regen und offenen Austauschs zwischen Entwicklern und Nutzern/Unternehmen geprägt.
 - Es war üblich, Programme, auch in Form des Quelltextes, zu tauschen und bei Bedarf anzupassen.
 - Dann kam der Markt auf, proprietäre Software (Definition siehe Folgefolie) unter stark beschränkenden Lizenzen zu veröffentlichen und den Quelltext geheim zu halten.
- Ursprungsidee „**Freie Software / Free Software**“ (≠ Freeware)
 - Geht auf Richard Stallmann zurück (bis 1984 beim MIT)
 - 1983 Gründung Free Software Foundation (FSF)
 - Ziel „Freier Software“: Die Erlaubnis zur Veränderung und Herstellung *abgeleiteter Werke* sollte die Evolution des Quellcodes ermöglichen und damit für mehr Innovation sorgen.
 - 1985 GNU-Projekt („**GNU's not Unix**“^{**}): Freies Betriebssystem auf Unixbasis



Von „Freier Software“ zu „Offener Software“

Die Begriffe Open Source und Free Software werden oft synonym verwendet, obwohl dies nicht ganz richtig ist. FS ist eine Ideologie, die gesellschaftliche Ziele verfolgt. Im Fokus steht die Informationsfreiheit. Dem Nutzer soll möglichst viel Freiheit im Umgang mit Software gewährt werden.

https://books.google.de/books?id=C9-Tjl75HsUC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false S.23

Proprietäre Software (https://de.wikipedia.org/wiki/Proprietäre_Software)

- Bezeichnet eine Software, die das Recht und die Möglichkeiten der Wieder- und Weiterverwendung sowie Änderung und Anpassung durch Nutzer und Dritte stark einschränkt. (Eigentumsrecht, der Proprietär = der Eigentümer)
- Ursprünglich war dies durch eine Abhängigkeit der Software von der Hardware bedingt.
- Die Praxis, Quelltexte von Computerprogrammen unter Verschluss und damit im engeren Sinne „proprietär“ zu halten, kam mit der zunehmenden öffentlichen Verbreitung von Computern mit gleichen Mikroprozessoren in den frühen 1980er Jahren auf.

- Begriff „**Offene Software** / Open Source“ (OS)
 - Der Begriff „Offene Software“ wurde 1998 durch **Open Source Initiative** (OSI) geprägt
 - OSI: Die Organisation zur Förderung von Open-Source-Software will die kommerzielle Nutzung von Open Source Software erleichtern
 - „Offene Software“: Aus Marketinggründe und zur begrifflichen Abgrenzung zur FSF, die auch „politische/soziale Ziele“ verfolgt und von mehr „Ideologie“ geprägt ist
- Zielsetzung der OSI:

»The basic idea behind open source is very simple: When programmers can read, redistribute, and modify the source code for a piece of software, the software evolves. People improve it, people adapt it, people fix bugs. And this can happen at a speed that, if one is used to the slow pace of conventional software development, seems astonishing.«
(<http://www.opensource.org>)
- Rechtliche Grundlage für Open Source ist das Urheberrecht, d.h. ohne Urheberrecht kein Open Source



“... And this can happen at a speed that, if one is used to the slow pace of conventional software development, seems astonishing.” – **Oder auch nicht.**

Open

Need ctime of files after uploads #3572
nickvergessen opened this issue on 22 Feb 2017 · 56 comments

nickvergessen referenced this issue on 29 Aug

unexpected folder tagging behavior #78

Closed

rullzer modified the milestones: Nextcloud 17, Nextcloud 17.0.1 on 26 Sep

marinofaggiana commented on 2 Oct 2019

Member

...

Possible that this is open from Feb. 2017 without a serious milestone ?

1

marinofaggiana added the **client: desktop** label on 2 Oct

rullzer modified the milestones: Nextcloud 17.0.1, Nextcloud 17.0.2 2 days ago

Stand 5/2021: offen
Stand 11/2021: offen
Stand 5/2022: offen
Stand 11/2022: offen
Stand 05/2023: offen
Stand 11/2023: offen
Stand 6/2024: offen
Stand 5/2025: gefixt
=> funktioniert aber nicht,
löscht ganz wild irgend-
welche Dateien
=> deinstalliert

Die **Open Source Definition** (Version 1.9)* der OSI verlangt das Erfüllen aller folgender 10 Merkmale:

* Original: <https://opensource.org/osd-annotated>

Dt. Übersetzung: <http://debiananwenderhandbuch.de/freiesoftware.html#osid>



1. Freie Weitergabe:

Die Lizenz darf niemanden in seinem Recht einschränken, die Software als Teil eines Software-Paketes, das Programme unterschiedlichen Ursprungs enthält, zu verschenken oder zu verkaufen. Die Lizenz darf für den Fall eines solchen Verkaufs keine Lizenz- oder sonstige Gebühren festschreiben.

=> d.h. man darf verkaufen (z.B. Preis = Kosten für Produktion und Versand), aber keine Lizenzgebühren für Installationen/Nutzung verlangen

Debian GNU/Linux ist freie Software, auch Open Source Software genannt

=> aber **warum muss man dann für Debian GNU/Linux etwas bezahlen?**

Freie Software unterscheidet sich von Freibier in einem ganz entscheidenden Punkt: im Preis. Sicher kann es auch schon mal passieren, dass man eine Debian GNU/Linux-CD kostenlos bekommt, aber der Begriff freie Software beschreibt nicht das Verschenken von CDs. Der Preis, den Sie für eine Debian GNU/Linux-CD bezahlen, setzt sich aus den Kosten für die Zusammenstellung der CD sowie den Herstellungsprozess, also dem Pressen der CDs und dem Druck der Dokumentation und des Covers, sowie den Kosten, die dem Hersteller der CDs für den Download der Software entstehen, und schließlich auch den Kosten für den Vertrieb der Pakete zusammen. Sie können die Debian GNU/Linux-Software auf so vielen Rechnern installieren, wie Sie möchten; es fallen keinerlei Lizenzkosten pro Installation an. Sie können die Debian GNU/Linux-CDs beliebig an Freunde und Bekannte verleihen oder auch Kopien der CDs weitergeben - ohne Lizenzkosten. Sie können Debian GNU/Linux auf Ihrem Rechner zu Hause oder in der Firma installieren; Sie zahlen nichts extra dafür.

Quelle: <https://debiananwenderhandbuch.de/freiesoftware.html>

Die **Open Source Definition** (Version 1.9)* der OSI verlangt das Erfüllen aller folgender 10 Merkmale:



2. Verfügbarer Quellcode:

Die Software muss im Quellcode für alle Nutzer verfügbar sein.

3. Abgeleitete Arbeiten (auch „abgeleitete Werke“ oder „Derivate“ genannt):

Die Lizenz muss von der Basissoftware abgeleitete Arbeiten und deren Distribution unter derselben Lizenz wie die Basissoftware erlauben.

4. Integrität des Autoren-Quellcodes:

Die Lizenz muss explizit das Verteilen von Software erlauben, die auf einer modifizierten Version des Original Quellcodes beruhen. Die Lizenz kann verlangen, dass solche Änderungen zu einem neuen Namen oder einer neuen Versionsnummer der Software führen und solche Änderungen dokumentiert werden. Die Lizenz darf verlangen, dass nur Patches zum Originalcode verteilt werden dürfen, wenn diese mit dem Quellcode verteilt werden dürfen.

5. Keine Diskriminierungen von Personen oder Gruppen:

Die Lizenz darf nicht einzelnen Personen oder Gruppen die Nutzung der Software verweigern, z. B. den Bürgern eines bestimmten Staates.

6. Keine Nutzungseinschränkung:

Die Lizenz darf den Verwendungszweck der Software nicht einschränken, z. B. kein Ausschluss militärischer oder kommerzieller Nutzung o. ä.

7. Lizenzerteilung:

Die Lizenz muss für alle zutreffen, welche die Software erhalten, ohne z.B. eine Registrierung oder eine andere Lizenz erwerben zu müssen.

8. Produktneutralität:

Die Lizenz muss produktneutral gestaltet sein und darf sich z. B. nicht auf eine bestimmte Distribution (Produktpaket) beziehen.

9. Die Lizenz darf andere Software nicht einschränken:

Sie darf zum Beispiel nicht verlangen, dass sie nur mit Open Source Software zusammen verbreitet werden darf.

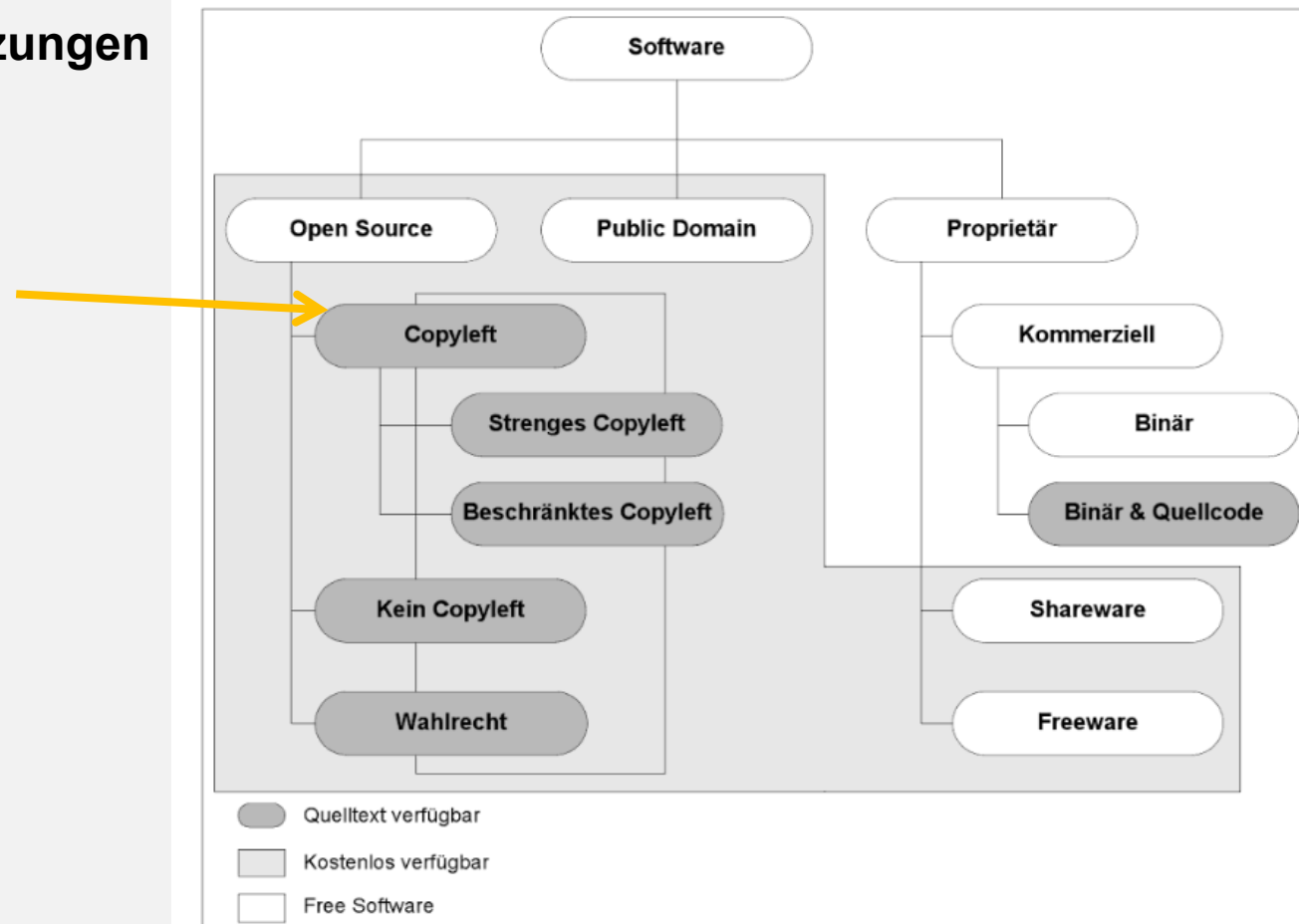
10. Die Lizenz muss Technologie-neutral sein:

Sie darf z. B. nicht verlangen, dass die Distribution nur via Web/CD/DVD verteilt werden darf.

Implikationen aus der Open Source Definition

- Die Open Source Definition ist keine Lizenz, sondern ein Standard, an dem Lizenzen gemessen werden.
- Über die OSI Konformität einer konkreten Lizenz entscheidet die OSI.
- Es gibt mehrere Hundert Lizenzen, die OSI konform sind.
- Public Domain Software erfüllt diese Bedingungen, soweit der gesamte Sourcecode verfügbar gemacht wird.
- Einige Vertreter des Begriffs „freie Software“ – insbesondere Richard Stallman – kritisieren, dass durch den neuen Begriff der „offenen Software“ die moralische Motivation und der Gedanke der Freiheit von Software in den Hintergrund treten.
- Die Definitionen von freier und offener Software, wie sie von der FSF und der OSI gemacht werden stimmen aber letztendlich im Wesentlichen überein.

Begriffsabgrenzungen



In Anlehnung an: Bundesverwaltungsamt (2011a), o. S.; Wichmann, T. (2005), S. 7.

Abbildung 1: Übersicht über Nutzungsrechte

Begriffsabgrenzungen

▪ Copyleft

- Das Copyleft ist eine Klausel in urheberrechtlichen Nutzungslizenzen, die den Lizenznehmer verpflichtet, jegliche Bearbeitung des Werks (z. B. Erweiterung, Veränderung) unter die Lizenz des ursprünglichen Werks zu stellen
- Vertragsklausel in einer Lizenz, die sicher stellt, dass eine Software über den kompletten Lebenszyklus von jedem vervielfältigt, verändert, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht wird.
- Die Copyleft-Klausel soll verhindern, dass veränderte Fassungen des Werks mit Nutzungseinschränkungen weitergegeben werden, die das Original nicht hat.
- Sicherer Zugang zum Quellcode.

▪ Copyright

- Das Copyright bildet das amerikanische Gegenstück zum deutschen bzw. kontinentaleuropäischen Urheberrecht



Quelle: Wikipedia

Copyleft und Open Source Lizenzen

- Grundlage Urheberrecht
- Nur der Urheber hat das Recht zur **Nutzung, Vervielfältigung u. Verbreitung** der Software
- Für Open Source muss vom Urheber explizit auf dieses Recht verzichtet werden. Man unterscheidet zwischen:
 - a. **Strenge Copyleft Lizenzen** „alles unterliegt wieder der ursprünglichen Lizenz“
(z.B. GNU General Public License; GPL oder Affero General Public License; AGPL)
 - b. **Beschränkte Copyleft Lizenzen** „kann mit anderen Lizenzen kombiniert werden“
(z.B. Lesser General Public License; LGPL)
 - c. **Non Copyleft Lizenzen** „alles ist möglich“
(z.B. Berkeley Software Distribution License; BSD Lizenz, MIT Lizenz)

a. Strenge Copyleft-Lizenzen

- Es besteht ein (auch kommerzielles) Nutzungsrecht und Modifikationsrecht ohne Veröffentlichungspflicht, solange die Software nur intern genutzt wird.
- Es besteht aber die Pflicht, dass eine modifizierte und weitergegebene Software unter der gleichen Lizenz, wie die ursprüngliche Software, veröffentlicht werden muss.
- Dadurch wird sichergestellt, dass auch der Quelltext von der abgeleiteten Software (abgeleitetes Werk) frei und unter der gleichen Lizenz zugänglich ist.
- Insbesondere wird damit eine Einbindung in eine proprietäre Software verhindert. (vgl. Studentenfrage 1 und 6)

Bsp. GNU General Public License (GPL)

- Ursprung Richard Stallmann, GNU-Projekt (s.v.)
- Erfüllung alle 10 OSI-Eigenschaften
- Modifikationen unterliegen wieder der GPL
 - Damit ist es nicht möglich, Teile von GPL Software in kommerziellen Produkten zu verwenden (vgl. Studentenfrage 1 u. 6)
 - Dient dem Schutz des „geistigen Eigentums“ des Open Source Entwicklers vor Kommerzialisierung



Bsp. GPL (Fortsetzung)

- Problem: GPL Software wird mit Software (z.B. Bibliotheken) kombiniert, die nicht mit GPL kompatibel ist.
 - Soll die Software weiterverbreitet werden, ist dies nur mit Einverständnis des Urhebers möglich. Im Beispiel die Urheber der Bibliotheken.
 - Das heißt, es können zwei Werke unter verschiedenen Lizenzen nicht notwendigerweise zu einem neuen Werk kombiniert werden.
 - Soll die Software nur intern (für eigene Zwecke, keine Weitergabe) verwendet werden, ist dies möglich, da GPL keine Pflicht zur Veröffentlichung und Weitergabe von abgeleiteten Software-Produkten (Werken) vorsieht.
 - (siehe auch hinten „ASP-Schlupfloch in GPL“)
- GPL 3 verbietet patentgeschützte Software unter GPL zu stellen.
D.h. Wer Software unter der GPL lizenziert und vertreibt, muss der lizenzkostenfreien Nutzung von *eigenen Patenten zustimmen, die diese Software betreffen*. (Kein kostenpflichtiger „Huckepackvertrieb“ von Patenten mittels GPL)
=> Es soll eine Aushöhlung der GPL durch Softwarepatente vermieden werden

Studentenfrage 1

- Im Rahmen meiner Thesis nutze ich eine GPL-Bibliothek (wird mit kompiliert ohne diese zu ändern)
- Mein Code soll verkauft, kommerziell genutzt werden.
- Muss mein Code, der die Bibliothek nutzt auch veröffentlicht werden?

Antwort:

Die Software soll weitergeben (verkauft) werden...

s.v.: „... Insbesondere wird damit eine Einbindung in eine proprietäre Software verhindert.“

Vgl. auch hinten

Charakteristika der Lizenzen

„Copyleft“-Lizenz (z.B. GPL)	„Non-Copyleft“-Lizenz (z.B. BSD License)
die Weiterverbreitung veränderter oder unveränderter Software muss wieder unter dieselbe Lizenz gestellt werden	die Weiterverbreitung veränderter oder unveränderter Software darf unter andere oder eigene Lizenzen gestellt werden
der Quellcode der abgeleiteten „eigenen“ Software muss wieder veröffentlicht werden	Offenlegung des Quellcodes an der weiter entwickelten Software nicht erforderlich

Zu Studentenfrage 1:

Kann ich GPL lizenzierte Software in kommerziellen Produkten verwenden?

- Es kommt darauf an, wie du die GPL-lizenzierte Software verwendest. Benutzt du sie zur Entwicklung der kommerziellen Software, z.B. die GNU-Compiler-Suite? Kein Problem! Läuft die Software auf GPL-Software, z.B. Linux? Kein Problem! Ruft die Software GPL-Programme zur Laufzeit auf, also machst du z.B. im Hintergrund eine bash auf und führst Skripte aus? Kein Problem! Kritisch wird es, wenn du GPL-Software in deine Software einbaust. Wenn du den Source-Code mit kompilierst, dann musst du deine Software als Source-Code der Öffentlichkeit zugänglich machen. Verkaufen kannst du sie trotzdem. Wenn du GPL-Software z.B. in Form einer Bibliothek dazu linkst, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, auch dann musst du den Source-Code zugänglich machen. Das ist der Unterschied zur LGPL, wo du die Software in deinen Programmen nutzen darfst. Die C-Laufzeitumgebung, die vom Compiler dazu gelinkt wird, fällt z.B. darunter.
<https://de.quora.com/Kann-ich-GPL-lizenzierte-Software-in-kommerziellen-Produkten-verwenden>

=> Siehe hierzu auch Studentenfrage 6 hinten

- Diese Frage kann man so pauschal nicht beantworten, denn es kommt auf die jeweilige Lizenzbedingung und die Art der Einbindung in das kommerzielle Produkt an. Ist der Open-Source-Code beispielsweise unter der GNU LGPL veröffentlicht, darf er dynamisch dazu gelinkt werden. Das ist bei der C-Bibliothek unter Linux der Fall. Bei der GNU GPL darf man das wiederum nicht.
<https://de.quora.com/Kann-ich-GPL-lizenzierte-Software-in-kommerziellen-Produkten-verwenden>

Zu Studentenfrage 1:

Unter GPL lizenzierte Software darf für alle Zwecke ausgeführt werden (auch kommerzielle Zwecke, und GPL-lizenzierte Compiler und Editoren dürfen auch als Werkzeuge für die Erstellung von proprietärer Software genutzt werden).^[4] Bei rein privater (oder interner) Verwendung ohne Vertrieb und ohne Weitergabe darf sie modifiziert werden, ohne dass der [Quellcode](#) offengelegt werden muss (nur bei Vertrieb oder Weitergabe müssen der Quellcode und etwaige Code-Änderungen den Endnutzern zugänglich gemacht werden – dann kommt nämlich Copyleft zur Anwendung

https://de.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License

Studentenfrage zu „viralen Effekt“ des Copylefts:

Hallo Prof. Philipp,

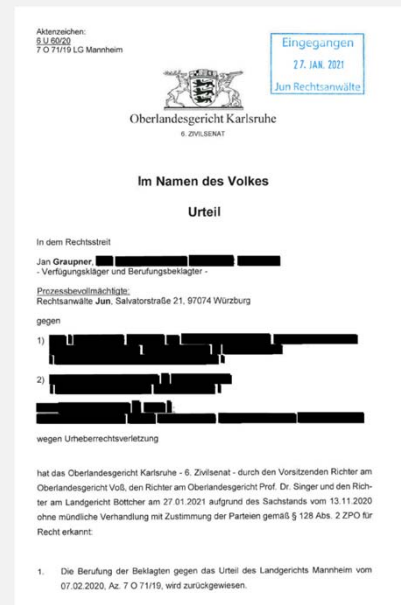
bezüglich des in der Vorlesung erwähnten GPL-Urteils lässt sich hier die Gerichtsschrift des Berufungsverfahrens vom OLG Karlsruhe einsehen: <https://jun.legal/wp-content/uploads/OLG-Karlsruhe-Urteil-2.pdf>

Interessant wird es bei der Begründung des Gerichts ab Seite 14.

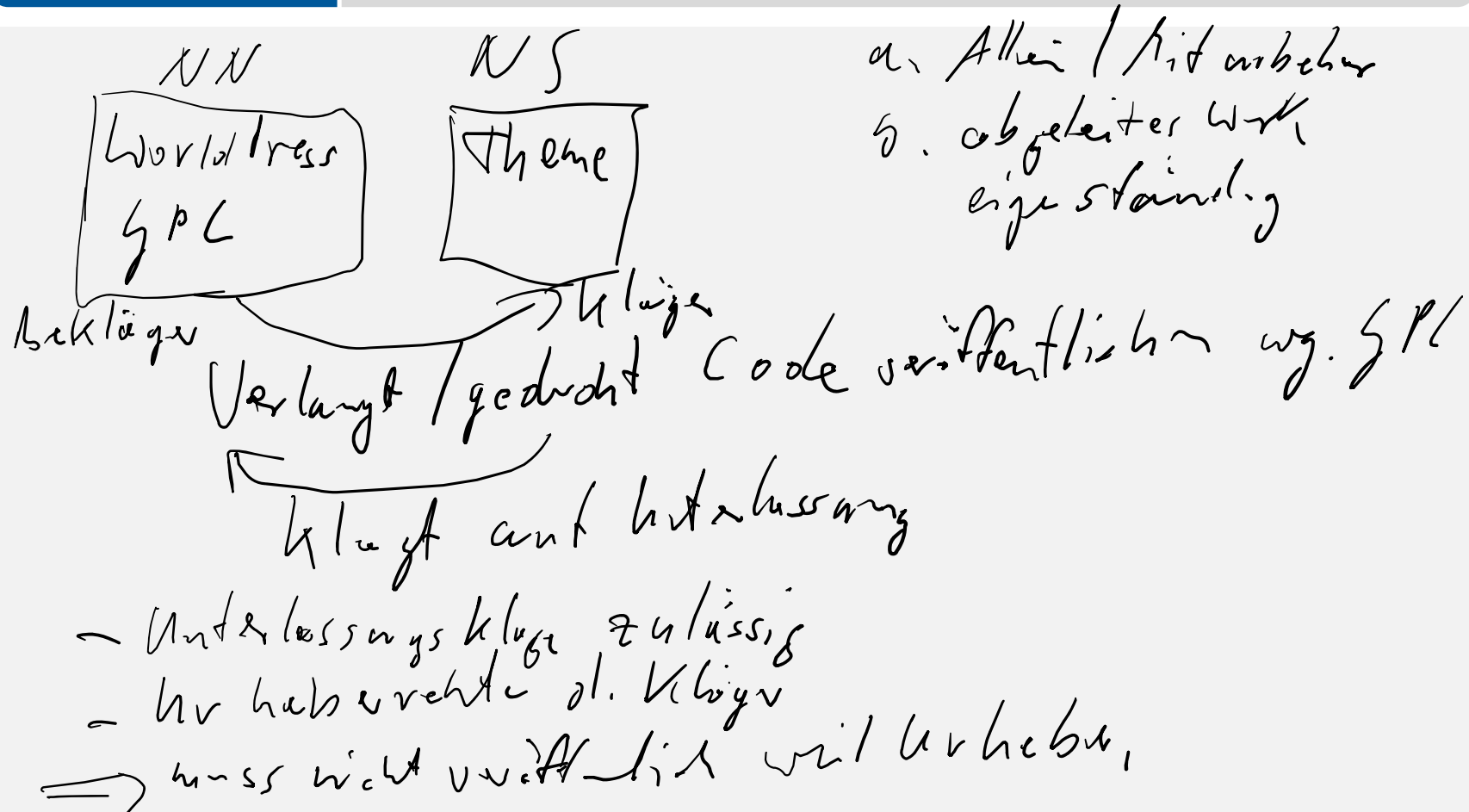
Eine knappe Zusammenfassung findet sich beispielsweise hier:

<https://www.dentons.com/de/insights/alerts/2021/july/9/effectiveness-of-the-gnu-public-license-called-into-question>

Könnten Sie den Sachverhalt um die Wirksamkeit des Copylefts der GPL in diesem Zusammenhang in der Vorlesung etwas beleuchten? Vielen Dank!



ITES



Antwort zu Studentenfrage 1 über TLDRLegal

Sicher | <https://tldrlegal.com/license/gnu-general-public-license-v3-%28gpl-3%29>

Lookup Code Licenses, EULAs, ToS & Software Licenses

GNU General Public License v3 (GPL-3) ✓

Code License managed by [kevin](#), submitted 3 years ago. #Copyleft #GNU #OSI-Approved #Open Source

Summary Fulltext Changesets 208298

Quick Summary

You may copy, distribute and modify the software as long as you track changes/dates in source files. Any modifications to or software including (via compiler) GPL-licensed code must also be made available under the GPL along with build & install instructions.

Can	Cannot	Must
- Commercial Use - Modify - Distribute - Place Warranty - Use Patent Claims	- Sublicense - Hold Liable	- Include Original - State Changes - Disclose Source - All code linked with GPL 3.0 source code must be disclosed under a GPL 3.0 compatible license. - Include License - Include Copyright - Include Install Instructions

Alle mit dem GPL 3.0-Quellcode verknüpften Codes müssen unter einer GPL 3.0-kompatiblen Lizenz veröffentlicht werden.

Bsp. AGPL – schließt ASP-Schlupfloch bei GPL-Lizenzen



- Lücke, nach der Unternehmen, die eine GPL-Software nur im Hosting bzw. als ASP (intern) anbieten, den Quelltext nicht weitergeben müssen.
- Dadurch hat das Unternehmen ein Monopol auf alle Erweiterungen und Verbesserungen, die es in die Software einbaut,
 - da weder Konkurrenten noch Nutzer, die die Software selbst betreiben wollen, einen Rechtsanspruch auf sie haben.
 - Bei GPL besteht nur bei der Weitergabe der ausführbaren Datei ein Rechtsanspruch auf den Quelltext.
- AGPL schließt dieses Schlupfloch, indem sie auch den Anwendern, die die Software über ein Netzwerk nutzen, eine Downloadmöglichkeit für den Quelltext garantiert.

Bsp. AGPL (Forts.)



- GNU Affero General Public License (AGPL)
 - Lizenz für Freie Software mit Copyleft, bei der die Nutzer der Software eine Downloadmöglichkeit für den Quelltext selbst dann erhalten müssen, wenn die Software nur auf einem Server als Dienst betrieben wird.
 - D.h. AGPL-Software muss dann zum Download angeboten werden.
 - „Affero“ = Name der Firma, die AGPL erstmals publizierte
- Die AGPL basiert auf dem Lizenztext der GPL,
 - erweitert um den Abschnitt der das ASP-Schlupfloch schließt
 - Kompatibilität von GPL v3 und AGPL v3 ist gegeben.
d.h. Die Verbindung von Code unter GPL v3 und AGPL v3 ist möglich

Bsp. AGPL (Forts.)



- Bekannte Software unter AGPL:
 - Bacula – Datensicherungsprogramm, speziell für Daten in einem Rechnernetz mit heterogenen Clients (Linux, Unix, Mac-OS-X und Windows)
 - MongoDB – Dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank
 - Nuclos – Open-Source-ERP-Baukasten
 - Nextcloud – freie Cloudsoftware, Fork von ownCloud
 - Open Ticket Request System (OTRS) – ein Ticketsystem



nextcloud

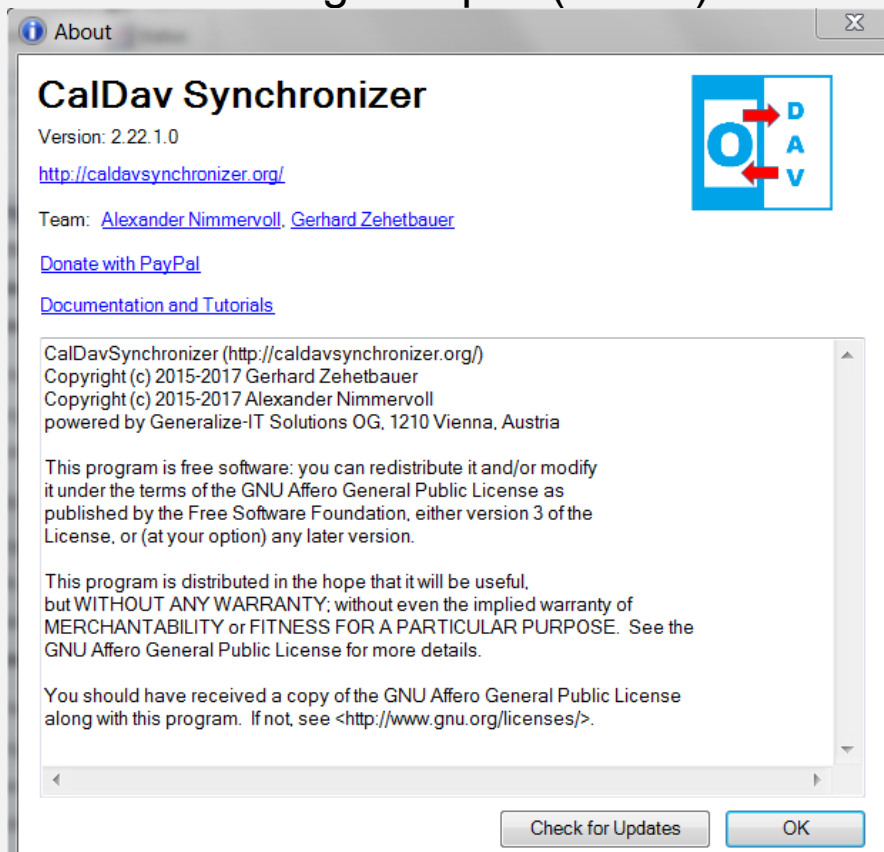
Server: AGPLv3

Mobile Clients: AGPLv3^[8]

Desktop: GPLv2^[9]; GPL

Bsp. AGPL (Forts.)

- Formulierungsbeispiel (AGPL)



Trolle auch hier: Lizenz-Trolle

Elektronikbranche verunsichert

Gerichtsverfahren um Linux-Abmahnungen

Das freie Betriebssystem Linux treibt nicht nur das Internet an, sondern steckt auch in unendlich vielen Elektronikgeräten. Nun schaut die Branche sorgenvoll einem Gerichtsverfahren in Köln entgegen, das eine Welle von Abmahnungen gegen Unternehmen auslösen könnte.

Linux treibt vor allem Rechner an, die große Datenbanken und Web-Anwendungen steuern. Weniger bekannt ist, dass auch unzählige Geräte der Unterhaltungselektronik Linux verwenden, darunter die Satelliten-Empfänger der Firma Geniatech. Decker räumt inzwischen freimütig ein, dass er beim Einhalten der Linux-Lizenz GPLv2 (GNU General Public License) zunächst geschlampt habe. So hatte Geniatech den Linux-Code benutzt und abgeändert, dabei aber versäumt, den neuen Quellcode offenzulegen, damit andere Menschen auch davon profitieren können.

Verstöße gegen Linux-Lizenz

Die Verstöße gegen die Linux-Lizenz hat Geniatech selbst nach Einschätzung von McHardy inzwischen längst beseitigt. Trotzdem treffen sich beide Parteien vor Gericht. Geniatech-Chef Decker will nach eigenen Worten verhindern, dass einzelne "Lizenz-Trolle" mit überzogenen Vertragsstrafen die kommerzielle Nutzung von Linux quasi unmöglich machen.

<https://www.cio.de/a/gerichtsverfahren-um-linux-abmahnungen,3576764>

b. Beschränkte Copyleft-Lizenzen

- Lizenzen mit beschränkter Copyleft-Klausel erleichtern die Kombination von Software unter verschiedenen Lizenzen
- Modifikationen an einer Software, die in einer eigenen Datei gespeichert werden, können unter einer anderen Lizenz stehen als die gesamte restliche Software.
- Dies gilt auch für selbst hinzugefügte Dateien.
- Teile eines Derivates (abgeleitetes Werk) einer Open-Source-Software können damit unter anderen Lizenzbedingungen stehen.
- d.h.
Ursprüngliche Werk bleibt LGPL,
Modifikation (in gesonderter Datei) kann beliebige andere Lizenz sein
(z.B. GPL oder auch proprietär)

Bsp. Lesser General Public License (LGPL)



- Beschränktes Copyleft, abgeschwächte Variante der GPL
- Abgeleitete Produkte müssen nicht derselben Lizenz unterliegen
- Die LGPL erlaubt das Verwenden und Einbinden von LGPL-Software in eigene (auch proprietäre) Software,
- ohne durch ein starkes Copyleft gezwungen zu sein, den Quellcode der eigenen Software-Teile offenzulegen.
- Endnutzern muss lediglich das Ändern der LGPL-Software-Teile ermöglicht werden.
- Deshalb werden im Falle von proprietärer Software die LGPL-Teile meist in Form einer dynamischen Programmbibliothek (z. B. DLL) verwendet, um so die notwendige Trennung zwischen proprietären und quelloffenen LGPL-Teilen zu ermöglichen.
- Ad. Thesis-Studentenfrage 1: Student benötigt mindestens eine LGPL-Bibliothek

c. Non-Copyleft-Lizenzen

- Enthält eine Open-Source-Lizenz (OSL) keine Copyleft-Klausel, muss die modifizierte Software nicht unter die gleiche Lizenz gestellt werden wie die ursprüngliche Software.
- Die OSL lässt dem Lizenznehmer alle Freiheiten in seinen Nutzungsrechten.
- Sie enthalten keine Bedingungen betreffend des Lizenztyps bei der Weitergabe.
- Es ist daher möglich, bei der Weitergabe der Software die Open-Source-Lizenz zu nutzen oder auf eine proprietäre Lizenz zu wechseln.
- Das abgeleitete Werk einer Ursprungssoftware kann damit bei der Weitergabe unfrei werden.

▪ **Bsp.: Berkeley Software Distribution License (BSD Lizenz)**



- Non-Copyleft
- Von der Universität Berkeley entwickelt
- Lizenz sieht eine Veröffentlichung des Quellcodes nicht zwingend vor, so dass es auch möglich ist, nur Binärdateien zu veröffentlichen
- Abgeleitete Produkte müssen nicht zwingend wieder derselben Lizenz unterliegen, was eine Verwendung von BSD Software in kommerziellen Produkten ermöglicht
- Auch die Änderung des Basisprodukts bedingt nicht die Weiterverwendung der BSD Lizenz
- Somit können Abwandlungen von BSD lizenzierter Software durchaus in proprietäre Software überführt werden
- Insgesamt kennt die BSD Lizenz kaum eine Einschränkung der Nutzung von dieser Lizenz unterliegender Software

Studentenfrage 2: European Union Public Licence (EURL)

Wozu dient die EURL, kann damit Haftung ausgeschlossen werden?

Zweck:

- Einheitliche OS-Lizenz für alle EU-Länder
- Kompatibel zu dem jeweiligen Urheberrecht der Länder
- Kompatibel zu GPLv2
- Ursprünglich vor allem für Software von europäischen Behörden
- FSFE-Prinzip: „Public Money? Public Code!“
(Free Software Foundation Europe)
- Kann aber von jedem Softwareentwickler verwendet werden.

https://ec.europa.eu/info/european-union-public-licence_en
https://de.wikipedia.org/wiki/European_Union_Public_Licence

Studentenfrage 2: European Union Public Licence (EURL)

Haftung:

OPEN-SOURCE-LIZENZ FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION v. 1.2

EURL © Europäische Union 2007, 2016

Quelle: <https://www.eupl.eu/1.2/de/>

....

8. Haftungsausschluss/Haftungsbeschränkung

Außer in Fällen von Vorsatz oder der Verursachung von Personenschäden **haftet der Lizenzgeber nicht** für direkte oder indirekte, materielle oder immaterielle Schäden irgendwelcher Art, die aus der Lizenz oder der Benutzung des Werks folgen; dies gilt unter anderem, aber nicht ausschließlich*, für Firmenwertverluste, Produktionsausfall, Computerausfall oder Computerfehler, Datenverlust oder wirtschaftliche Schäden, und zwar auch dann, wenn der Lizenzgeber auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Unabhängig davon **haftet der Lizenzgeber im Rahmen der gesetzlichen Produkthaftung**, soweit die entsprechenden Regelungen auf das Werk anwendbar sind.

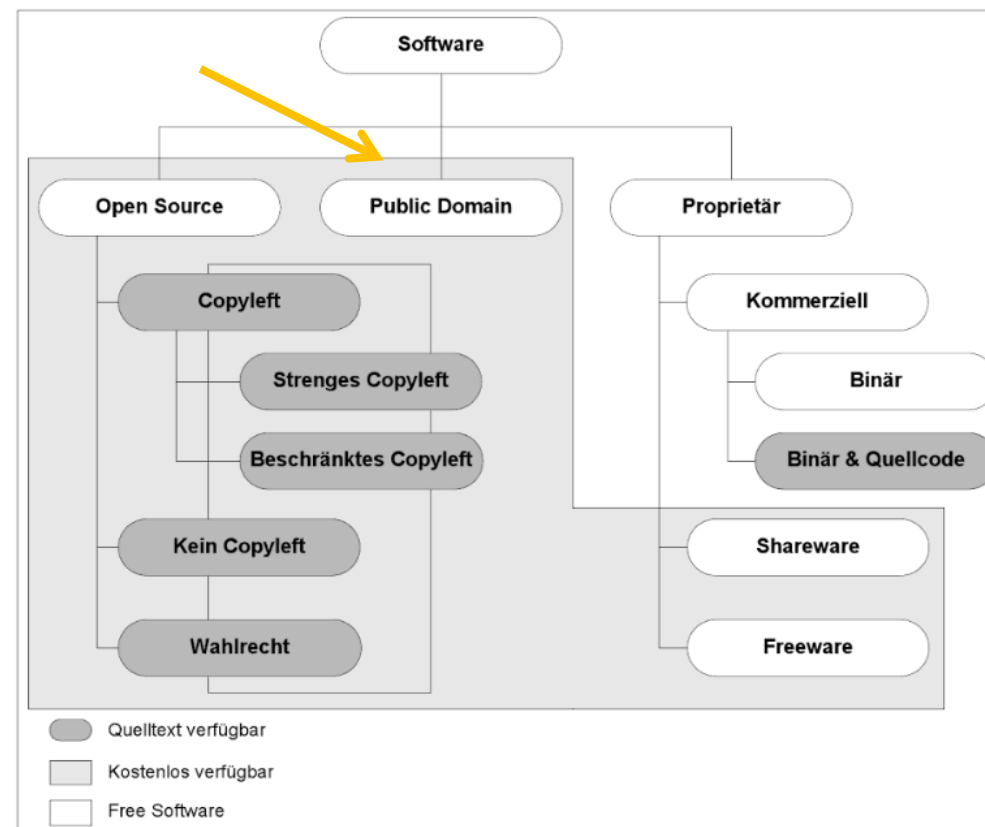
* Anmerkung: Keine abschließende Aufzählung



EURL [European Union Public Licence] v1.2 v1.1

License 1.2: [BG] [CS] [DA] [DE] [EL] [EN] [ES] [ET] [FI] [FR] [HR] [HU] [IT] [LT] [LV] [MT] [NL] [PL] [PT] [RO] [SK] [SL] [SV].

Begriffsabgrenzungen



In Anlehnung an: Bundesverwaltungsamt (2011a), o. S.; Wichmann, T. (2005), S. 7.

Abbildung 1: Übersicht über Nutzungsrechte

https://books.google.de/books/about/Open_Source_Lizenzen_Untersuchung_der_GP.html?id=C9-Tjl75HsUC&redir_esc=y Seite 25

Weitere Softwarearten

DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE
Version 2, December 2004

Copyright (C) 2004 Sam Hocevar
14 rue de Plaisance, 75014 Paris, France
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim or modified
copies of this license document, and changing it is allowed as long
as the name is changed.

■ Public Domain Software

- Urheber gibt sämtliche Rechte an die Allgemeinheit ab
- Nicht alle Rechtssysteme ermöglichen einen Abtritt aller Urheberrechte an die Allgemeinheit
- z.B. in Deutschland Übergang in public domain erst nach Urheberrechtsschutzfrist von 70 Jahre. Vorzeitiger Verzicht ist nicht vorgesehen.
- In einigen Rechtssystemen können Urheber auch per Willenserklärung den urheberrechtlichen Schutz aufheben.
Bekanntes Beispiel:  „Do what the fuck you want to public licence.“
– etwas salopp, doch juristisch gültig.
- Nach deutschem Recht ist dies eigentlich nicht vorgesehen; eine derartige Willenserklärung wird aber in der Rechtsprechung als entsprechend weitreichende Lizenzierung interpretiert.

Weitere Softwarearten

■ Freeware

- Urheber räumt Allgemeinheit ein umfassendes kostenfreies Nutzungsrecht und Weiterverbreitungsrecht ein.
- Meist keine Veröffentlichung des Quelltextes
- Meist Verbot der Änderung der Software (kein Weiterbearbeitungsrecht)
- Der Autor kann aber beliebige andere Lizenzbestimmungen aufstellen.
- Für kommerzielle Nutzer meist eine kommerzielle Lizenz erforderlich
- Lizenzierungsart wird oft von kommerziellen Softwareanbietern zur Verbreitung von Demoversionen genutzt.
- Beispiele: Antivirenprogramme, Acrobat Reader.
- (Freeware ≠ Free Software)

Weitere Softwarearten

- Shareware
 - Freie Nutzung für bestimmte Zeit oder in bestimmten Umfang
 - Danach Lizenz erforderlich
 - Meist Vermarktungsmodell für kommerzielle Software
Z.B. „30 Tage Nutzung“ voll funktionsfähige Software,
„für bis 4 Prozessorkerne frei“
- Kommerzielle Software
 - Die Bedingungen der Nutzung werden durch Urheberrecht und Lizenzbestimmungen bestimmt
 - Weiterverbreitung und Veränderung meist untersagt
 - Über Lizenzbestimmungen weitergehende Einschränkungen bezüglich der Art und Weise der Nutzung
 - Quelltext wird meist als Geschäftsgeheimnis betrachtet

Softwarearten Überblick

Zusammenfassung

Nutzungsrecht	Kostenlos	Kopierbar	Modifizierbar	Quelltext offen	Lizenz vorhanden
Proprietär	Selten	Nein	Nein	Nein	Ja
Kommerziell	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Shareware	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
Public Domain	Ja	Ja	Selten	Selten	Nein
Freeware	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja
Free Software	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Open Source	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

In Anlehnung an: Groll, T. (2012), S. 24; Saleck, T. (2005), S. 10.

https://books.google.de/books?id=C9-Tjl75HsUC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Beispiele: Shareware oder Freeware?

1.

Veeam Agent

STATUS

SETTINGS

SUPPORT

ABOUT

 New software update is available. [Download now?](#)

[Details](#)

Version:

Veeam Agent for Microsoft Windows 2.0.0.700 - Free Edition

[Update license to get additional features](#)

Veeam Backup Free Edition for virtual machines (VeeamZIP)

<https://www.veeam.com/virtual-machine-backup-solution-free.html> ▾

Veeam® Backup **Free** Edition is a must-have **FREE** tool for ad-hoc virtual machine (VM) backup, restore and management in VMware vSphere and Microsoft ...

2.

#1 BACKUP AND RECOVERY

Windows and Linux

3-Month Production
License - Free

DOWNLOAD

NEU

Veeam Agent for Microsoft Windows FREE

JETZT HERUNTERLADEN

Free Edition downloaden

PRODUKTDemo ANSEHEN >

- Kostenlose Windows-Backup-Lösung
- Schutz für alle Mitarbeiter - KOSTENLOS!
- CryptoLocker-Schutz
- Mehrere Backup- und Wiederherstellungsoptionen

Kostenlose Produkte > Veeam Agent for Microsoft Windows FREE

Einfaches, KOSTENLOSES Backup für Windows – überall!

Veeam® Agent for Microsoft Windows **FREE** bietet Ihnen eine einfache Lösung für das Backup von **Windows-Desktops** und **-Laptops**. Mit Veeam Agent for Microsoft Windows FREE lässt sich Ihr Computer schnell auf einem externen Laufwerk, einem freigegebenen NAS (Network Attached Storage) oder einem Veeam Backup & Replication™-Repository sichern.

Und wenn **Ransomware** Ihre Dateien verschlüsselt, Ihr System sich nicht starten lässt, die Festplatte ausfällt oder eine wichtige Datei beschädigt oder versehentlich gelöscht wird, können Sie die benötigten Daten innerhalb von Minuten wiederherstellen – als ob nie etwas passiert wäre.



Beispiele: Shareware oder Freeware?

1.

Veeam Agent

STATUS

SETTINGS

SUPPORT

ABOUT

 New software update is available. [Download now?](#)

[Details](#)

Version:

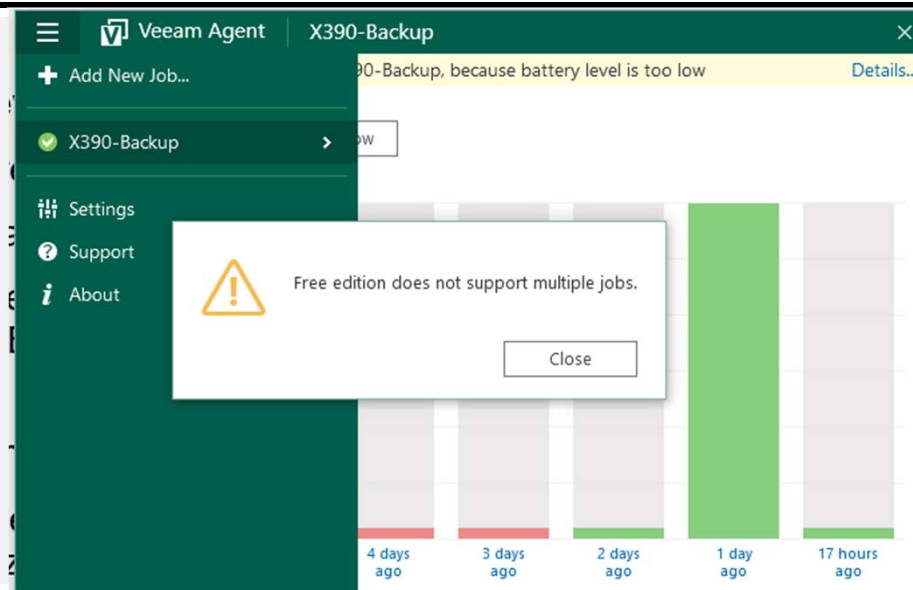
Veeam Agent for Microsoft Windows 2.0.0.700 - Free Edition

[Update license to get additional features](#)

Veeam Backup Free Edition for virtual machines (VeeamZIP)

<https://www.veeam.com/virtual-machine-backup-solution-free.html>

Veeam® Backup **Free** Edition is a must-have **FREE** tool for ad-hoc virtual machine (VM) backup, restore and management in VMware vSphere and Microsoft ...



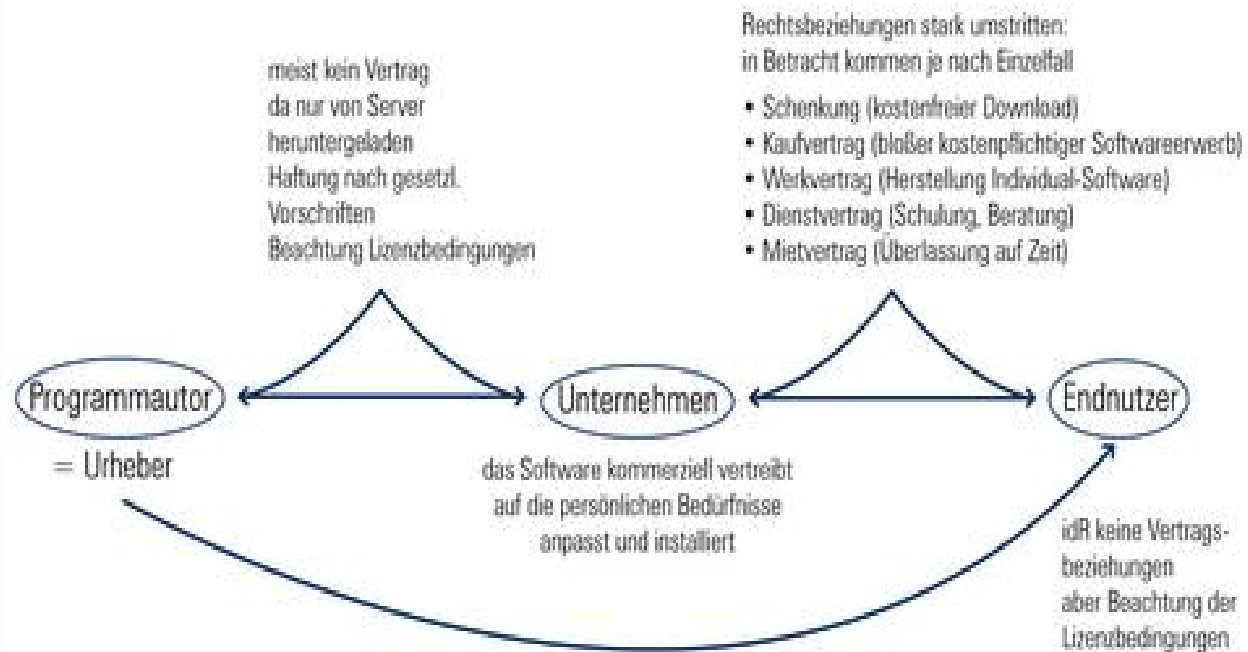
Rechtliche Rahmenbedingungen Open Source

- Gesetzliche Regelungen für die Nutzung von Open Source entstammen im Wesentlichen den Bereichen
 - Urheberrecht (s.v.)
 - Patentrecht (s.v.)
 - Vertragsrecht und damit Gewährleistungs- und Haftungsrecht
 - Markenrecht
 - Wettbewerbsrecht

Rechtliche Rahmenbedingungen Open Source

Vertragsrecht (Wiederholung)

Vertragsbeziehungen



<https://www.estrategy-magazin.de/rechtliche-rahmenbedingungen-bei-der-verwendung-von-open-source-software.html>

Rechtliche Rahmenbedingungen Open Source

- **Vertragsrecht und damit Gewährleistungs- und Haftungsrecht**
 - Alle gängigen OS Lizenzen enthalten vollständigen Ausschluss von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen. Anwender nutzt OS auf eigene Gefahr.
 - Dies ist nach amerikanischen Recht möglich.
 - Problem nach deutschem Recht:
 - Open Source Lizenzen werden als AGB (allg. Geschäftsbedingungen) gesehen
 - Vollständiger Gewährleistungsausschluss ist mit dt. AGB-Recht nicht vereinbar
 - Damit ist der Gewährleistungsausschluss nach dt. Recht unwirksam
 - Lösung:
 - Kostenlose Nutzung fällt unter das Schenkungsrecht.
 - Wegen der Uneigennützigkeit einer Schenkung wird hier Gewährleistung auf Arglist beschränkt.
 - Damit sind in der Praxis keine Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegen den Urheber durchsetzbar.

Studentenfrage 3: Habe ich ein Haftungsrisiko, wenn ich deutsche Freeware zur Verfügung stelle?

Antwort/Lösungsansatz:

Quelle: Robert Gehring: Freeware, Shareware und Public Domain - Geschichte, Begrifflichkeit, Urheberrecht und Haftung

- Zunächst ist zu prüfen, ob durch die Überlassung von Freeware ein Vertrag geschlossen wurde, aus dem sich dann Haftungsansprüche ableiten lassen?
 - Kaufvertrag oder Mietvertrag: nein, da kostenfrei => keine Haftung
 - Evtl. Leihvertrag (§ 598 BGB):
=> Haftung nur bei Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
aber Interpretation als Leihvertrag fragwürdig: Ist z.B. eine Rückgabe vorgesehen?
- ⇒ Deutsches Recht liefert zu wenig Anhaltspunkte, um das Zustandekommen eines Vertrages mit Haftungsanspruch zu begründen.
- ⇒ Amerikanisches Recht schließt Haftung ganz aus, wenn für eine Leistung keine Gegenleistung erfolgt ist.
- ⇒ **Frage: Würde EUPL helfen?**
Anmerkung: Zielsetzung EUPL: Quellcode offen legen, Zielsetzung Freeware: Quellcode nicht offen legen

Rechtliche Rahmenbedingungen Open Source

- Markenrecht / Wettbewerbsrecht
 - Rechteinhaber der OS-Software kann Namen und Logo markenrechtlich absichern. Dies hat keinen Einfluss auf die Klassifizierung als OS.
 - Markenrechtliche Überprüfung des Namens/Logos empfehlenswert um Konflikte mit bestehenden Marken zu vermeiden
 - Ähnliche Namen wie kommerzielle Produkte bieten willkommene Angriffsfläche für Markenstreitigkeiten
 - Marke muss rechtserhaltend genutzt werden [§ 26 MarkenG](#), d.h. es ist erforderlich, geschäftliche Tätigkeiten in Bezug auf die mit der Marke eingetragenen Waren zu entfalten. Z.B. Erhöhung Marktanteil/Verbreitungsgrad (OLG Köln, Urteil vom 30.09.2016, Az. 6 U 18/16)



4. TLDRLegal - Software Licenses Explained in Plain English

Apache License 2.0 (Apache-2.0) 

Code License managed by kevin, submitted 3 years ago. #Open Source #OSI-Approved #Permissive

[Summary](#) [Fulltext](#) [Changesets](#) 284845 

Quick Summary [Edit](#)

You can do what you like with the software, as long as you include the required notices. This permissive license contains a patent license from the contributors of the code.

Can	Cannot	Must
▶ Commercial Use  ▶ Modify  ▶ Distribute  ▶ Sublicense  ▶ Private Use  ▶ Use Patent Claims  ▶ Place Warranty 	▶ Hold Liable  ▶ Use Trademark 	▶ Include Copyright  ▶ Include License  ▶ State Changes  ▶ Include Notice 

[https://tldrlegal.com/license/apache-license-2.0-\(apache-2.0\)](https://tldrlegal.com/license/apache-license-2.0-(apache-2.0))

4. <https://choosealicense.com/>

Choose an open source license

{ Which of the following best describes your situation? }



I want it simple and permissive.

The **MIT License** is a permissive license that is short and to the point. It lets people do anything they want with your code as long as they provide attribution back to you and don't hold you liable.

jQuery, **.NET Core**, and **Rails** use the MIT License.



I'm concerned about patents.

The **Apache License 2.0** is a permissive license similar to the MIT License, but also provides an express grant of patent rights from contributors to users.

Android, **Apache**, and **Swift** use the Apache License 2.0.



I care about sharing improvements.

The **GNU GPLv3** is a copyleft license that requires anyone who distributes your code or a derivative work to make the source available under the same terms, and also provides an express grant of patent rights from contributors to users.

Bash, **GIMP**, and **Privacy Badger** use the GNU GPLv3.

{ What if none of these work for me? }

4. <https://choosealicense.com/licenses>

Licenses

Open source licenses grant permission to everyone to use, modify, and share licensed software for any purpose, subject to conditions preserving the provenance and openness of the software. The following licenses are arranged from one with the strongest of these conditions (GNU AGPLv3) to one with no conditions (Unlicense). Notice that the popular licenses featured on the [home page](#) (GNU GPLv3 and MIT) fall within this spectrum.

If you were looking for a reference table of all of the licenses on choosealicense.com, see the [appendix](#).

GNU AGPLv3

Permissions of this strongest copyleft license are conditioned on making available complete source code of licensed works and modifications, which include larger works using a licensed work, under the same license. Copyright and license notices must be preserved. Contributors provide an express grant of patent rights. When a modified version is used to provide a service over a network, the complete source code of the modified version must be made available.

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Patent use
- Private use

Conditions

- Disclose source
- License and copyright notice
- Network use is distribution
- Same license
- State changes

Limitations

- Liability
- Warranty

[View full GNU Affero General Public License v3.0 »](#)

GNU GPLv3

Permissions of this strong copyleft license are conditioned on making available complete source code of licensed works and modifications, which include larger works using a licensed work, under the same license. Copyright and license notices must be preserved. Contributors provide an express grant of patent rights.

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Patent use
- Private use

Conditions

- Disclose source
- License and copyright notice
- Same license
- State changes

Limitations

- Liability
- Warranty

[View full GNU General Public License v3.0 »](#)

Studentenfrage 4:

Ich möchte eine bestehende Open Source Software modifizieren.
Wie gehe ich vor?

Antwort:

A. Für interne Zwecke problemlos.

B1. Klären unter welcher Lizenz die zu modifizierende Datei steht.

B2. siehe vorne

Alternative zu B2

Tool: Der Open Source Compliance Advisor listet detailliert auf, was bei
Verwendung welcher Lizenz in welchem Szenario getan werden muss.

<http://oscad.fodina.de/de/anfragen/via-the-oslic-form-sheet.html>

<http://oscad.fodina.de/de/anfragen/via-the-oslic-form-sheet.html>



genencFe-4-genencPhoBe
Konsultiert, über das freie Defaultfrontend.
Besser irgendeinen Weg durch den Dschungel gezeigt zu bekommen, als den besten selbst suchen zu müs.
*Face i

[Lizenz](#)
[Impressum](#)
[Siten](#)

[OSCAD](#)
[ANFRAGEN](#)
[DOWNLOAD](#)
[FEEDBACK](#)

Requests:

- OSLIC form sheet**
- OSUC taxonomy
- Die Parameter verstehen
- 'Typ'
- 'Kontext'
- 'Status'
- 'Rezipient'
- 'Form'

*simplify the
compliance
work?*

Hint
The OSLIC and the OSCAd are dealing with prototypic use cases. If you feel, that your specific case can't be specified by this form or is irregularly covered by one of the cases (false positives), please contact your legal expert. If you feel that your specific case is irregularly not covered by our taxonomy (false negative), contact us, please!

Request the Open Source Compliance Advisor by a form sheet

What do I have to do for using or distributing a piece of open source software in accordance to specific open source license - as a modified or unmodified, embedded or independent application or library, used or distributed in the form of binaries or sources?

Focus	Question	Answer
Type ?	Is the open source software you want to use a library in the broadest sense (an includable code snippet, a linkable module or library, or a loadable plugin), or is it an autonomous program, application or server which can be executed?	☐ snimoli ☒ proapse
Context ?	Given you want to use a library in the broadest sense, are you going to use / distribute this open source software as an independent unit, or do you plan to integrate it as an embedded component into a complexer piece of software?	☒ independent ☐ embedded
State ?	Do you want to leave the open source software unmodified as you have received it, or are you going to create a modified version of it?	☒ unmodified ☐ modified
Recipient ?	Are you going to use the open source software only for yourself , or do you plan to (re)distribute it (also) to other third parties?	☒ 4yourself ☐ 2others
Form ?	Given you want to (re)distribute an open source based work [2others], do you focus on distributing the binaries or the sources ?	☒ binaries ☐ sources

License Under which open source license is the software released you want to use?

known*

☐ Apache-2.0	☐ BSD-2-Clause	☐ BSD-3-Clause	submit
☐ EPL-1.0	☐ EUPL-1.1	☒ GPL-2.0	
☐ GPL-3.0	☐ LGPL-2.1	☐ LGPL-3.0	
☐ MPL-2.0	☐ MS-PL	☐ PGL	
		☐ MIT	
		☐ PHP-3.0	

planned*

☐ AGPLv3.0	☐ CDDLv1.0	☐ ZLIB
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

* The license handles are used in accordance to the SPDX definition - as far as possible. For the licenses texts themselves cf.

ITES

Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Verwendung von Open Source Software

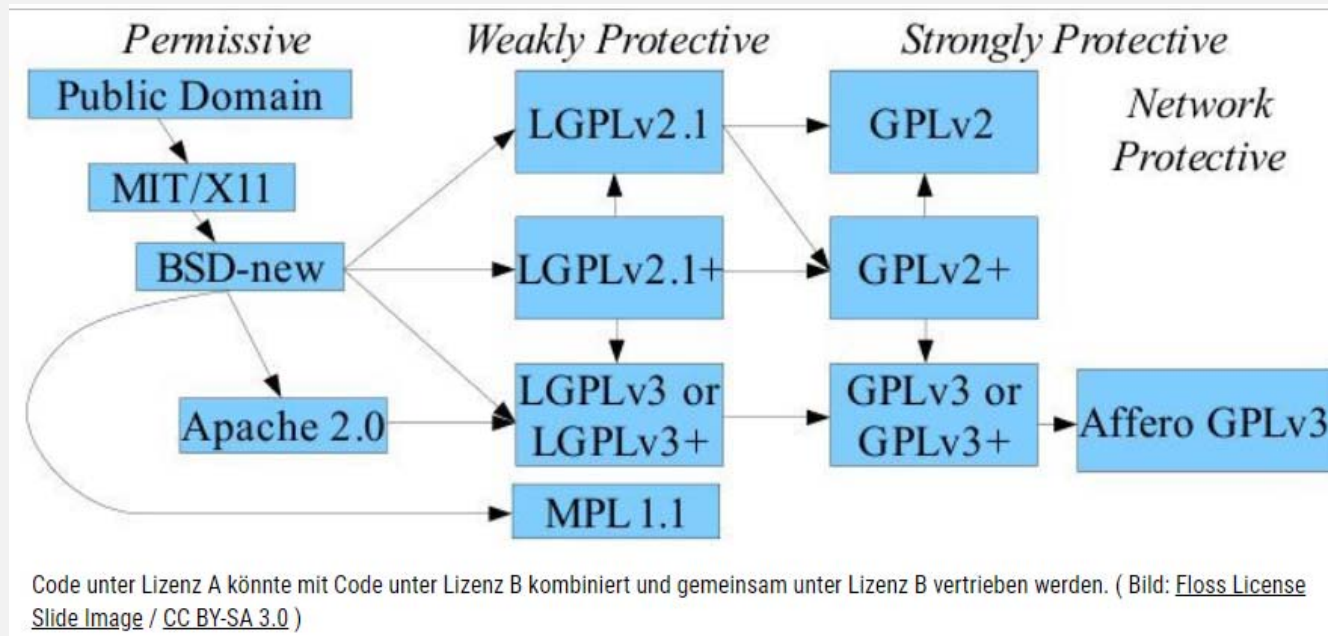
<http://oscad.fodina.de/de/anfragen/via-the-oslic-form-sheet.html>

Open Source Compliance Advisor Results	
Request:	Provided I want to use an unmodified open source application in the form of binary files as an independent piece of software, what do I have to do for acting in accordance to the BSDv2CL ? 
	refers to
OSUC-01:	Only for yourself, you are going to use an unmodified open source program, application, or server – just as you received it. In this case, you do not combine it with other components in the sense of software development.
connotes w.r.t. BSDv[2 3]CL:	that you received BSD licensed software, that you will use it only for yourself and that you do not hand it over to any 3rd party in any sense. [=BSD-C1]
requires:	no tasks in order to fulfill the conditions of the BSD license with respect to this use case: You are allowed to use any kind of BSD software in any sense and in any context without any obligations as long as you do not give the software to 3rd parties
forbids:	nothing explicitly if you are using the BSD 2 Clause License. But the BSD 3 Clause License explicitly prohibits to use the name of the licensing organization or the names of the licensing contributors to promote your own work
Background information: For a deeper understanding of the reasons why these tasks are fulfilling the license BSDv[2 3]CL with respect to OSUC-01, see OSLiC chapter 6.4, especially chapter 6.4.1, and chapter 6.4.10. For further information on the protecting power of the license BSDv[2 3]CL, see OSLiC chapter 2.3. Concerning the open source use cases in general, see OSLiC chapter 4 and 5.	
OSCAD - Copyright (C) 2013 Karsten Reincke, Deutsche Telekom AG. The Open Source Compliance Advisor is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Affero General Public License for more details.	
Disclaimer of Warranty	
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION	
Limitation of Liability	
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.	

Studentenfrage 5:

Ich möchte mehrere Open-Source-Produkte miteinander zu einem neuen Produkt kombinieren. Wie gehe ich vor?

Antwort: Code kann grundsätzlich nur weniger-freigiebig lizenziert werden – BSD-Code könnte also in ein Projekt unter GPL überführt werden



Studentenfrage 6: „Open Source Lizenz umgehen“

Hallo Herr Philipp, Szenario/Frage aus der Vorlesung:

Eine Firma verkauft physische Geräte, die mit einer von dieser Firma entwickelten Inbetriebnahmesoftware eingerichtet werden. Die Software wird also nicht direkt verkauft, aber an Kunden rausgegeben. Der Quellcode ist nicht öffentlich.

Nils Studi ist bei der Firma fest angestellt und arbeitet als Softwareentwickler an dieser Software.

Nils Studi möchte eine Open Source Bibliothek unter der Lizenz GPL für die Software nutzen. Wenn er das ohne Umwege tun würde, müsste die Software auch unter GPL veröffentlicht werden.

Nils Studis Lösung / Workaround:

Er entwickelt für die Firma einen Importer, der die GPL-Bibliothek an ein von ihm neu geschriebenes Interface adaptiert.

Da der Importer eine direkte Abhängigkeit zur Bibliothek hat, wird er unter GPL veröffentlicht. Die Firmensoftware passt er so an, dass sie dieses Interface benötigt, jedoch ohne direkte Abhängigkeit zu der Open Source Bibliothek.

Der Gedanke ist jetzt: Die Firmensoftware nutzt die Bibliothek nicht direkt, muss also nicht unter GPL veröffentlicht werden, sondern kann weiterhin Closed Source bleiben.

Viele Grüße Nils Studi

Antwort - Studentenfrage 6: „Open Source Lizenz umgehen“

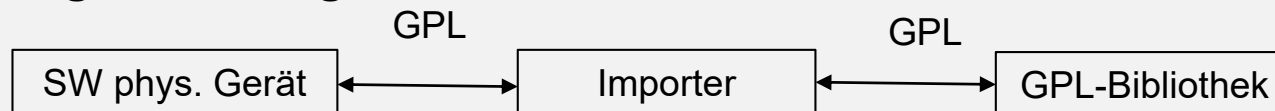
„Die Software wird also nicht direkt verkauft, aber an Kunden rausgegeben.“

⇒ Keine reine interne Nutzung

Problem Nils Studi:



Lösungsvorschlag:



Unterschied: keiner, außer Lizenzinhaber (Importer) = Nils Studi

Risiko: Analog zum Urteil des OLG Karlsruhe vom 27.1.21 (s.v. WorldPress/Theme Klage) besteht das Risiko, dass eine Person auf Veröffentlichung der Software des physischen Geräts klagt. Ergebnis dort: Software muss wg. Urheberrecht nicht veröffentlicht werden.

=> Zu welchem Ergebnis kommen Sie?

Aktenzeichen:
6 U 60/20
7 O 71/19 LG Mannheim

Weitere Diskussion Studentenfrage 6: „Open Source Lizenz umgehen“

Hallo Herr Philipp, aus Ihren Folien:

> Ruft die Software GPL-Programme zur Laufzeit auf, also machst du z.B. im Hintergrund eine bash
> auf und führst Skripte aus? Kein Problem!

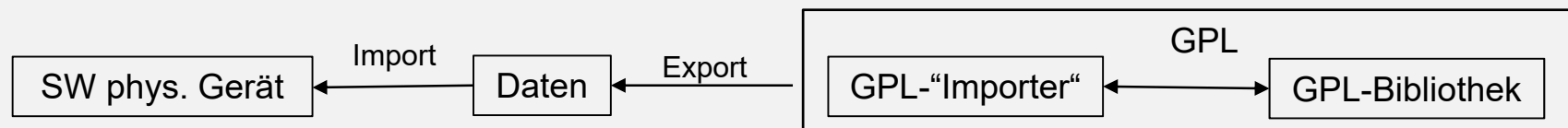
Das klingt so, als ob der Workaround über den "Importer" tatsächlich möglich wäre.

Wichtig ist, dass der Importer eben nicht über einen statischen Verweis eingebunden wird, sondern eine eigenständige Anwendung ist.

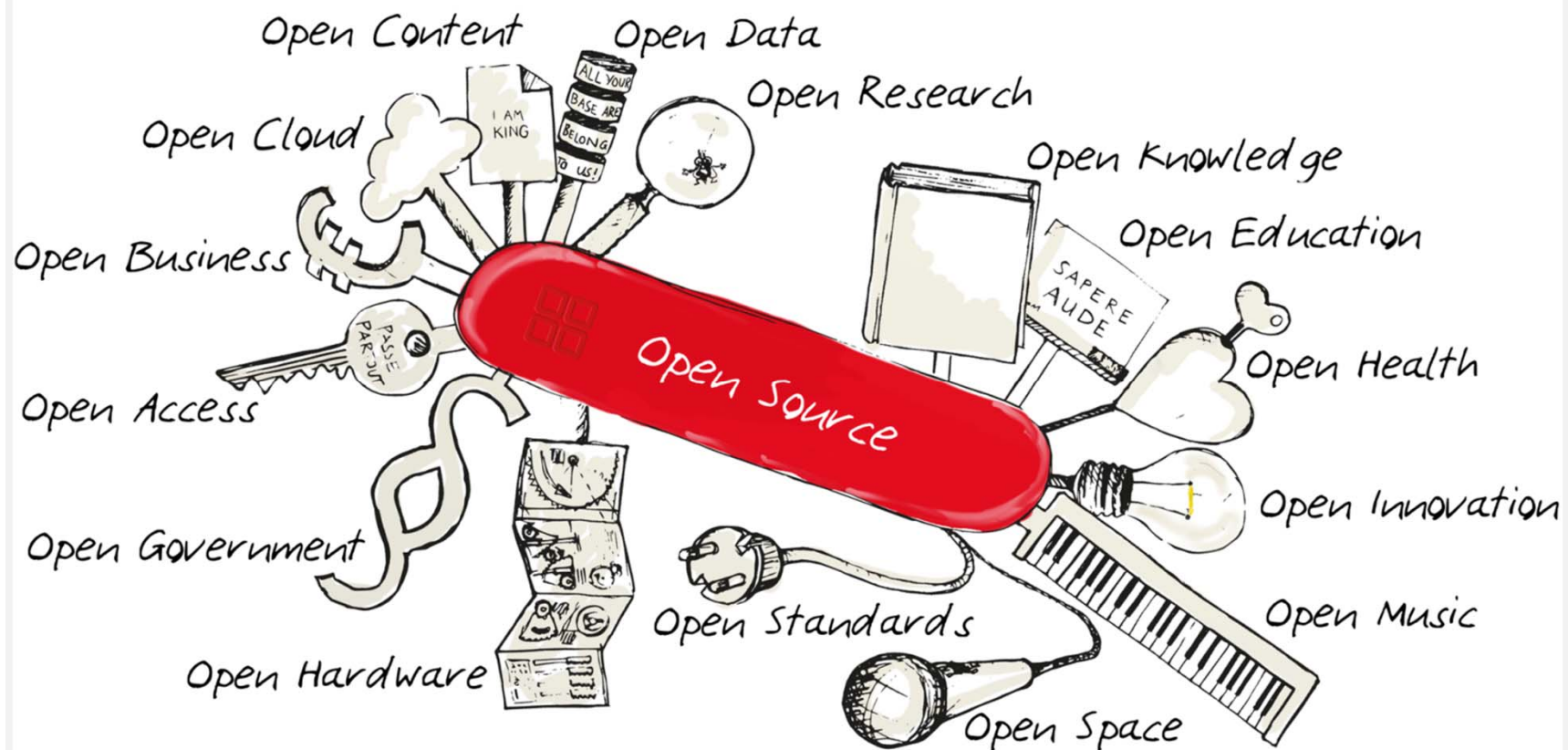
Vielleicht ist "Importer" dann die falsche Wortwahl. Gemeint ist eine Anwendung, die die GPL-Bibliothek einbindet, daher also auch unter GPL veröffentlicht werden muss, aber die Funktionalitäten der Bibliothek adaptiert und irgendwie bereitstellt.

Wenn die Steuerungssoftware unter closed Source und der Importer unter GPL ein gemeinsames Interface implementieren und dieser zur Laufzeit über Reflection und Dependency Injection dynamisch eingebunden wird... Grauzone würde ich sagen.

Wenn die Funktionalitäten der Bibliothek vom Importer aber über irgendeine Schnittstelle bereitgestellt werden (z.B. Austausch von Daten über JSON/XML/etc., oder Kommandozeilenargumente) ist das ja ein klassischer Aufruf zur Laufzeit, also legitim.



Open Open Open



https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source#/media/File:121212_2_OpenSwissKnife.png